

## # 印花税税目、税率与征收管理政策指引

本指引依据《中华人民共和国印花税法》（2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，自2022年7月1日起施行）及《财政部税务总局关于印花税法有关事项政策执行口径的公告》（财政部税务总局公告2022年第22号）整理。印花税法施行后，原《印花税暂行条例》同时废止，立法层级由行政法规上升为法律，税目由原13个调整规范为现行税目税率表所列项目，部分税率有所下调。本指引用于纳税人日常合同、产权转移书据及营业账簿的印花税判定与申报。

### ## 一、纳税人与适用范围

在中华人民共和国境内书立应税凭证、进行证券交易的单位和个人，为印花税的纳税人。应税凭证包括应税合同、应税产权转移书据和应税营业账簿三类，证券交易另按规定征收。境外单位和个人在境外书立、在境内使用应税凭证的，也属于征税范围，应依法纳税。需要注意的是，印花税仅对税目税率表中列举的凭证征税，未列举的凭证（如人身保险合同、收据、提货单等）不征税，这一“正列举”原则是判定的核心。

### ## 二、税目与税率（核心规定）

应税合同按比例税率计征，主要档次为：借款合同（银行业金融机构、其他金融机构与借款人）适用万分之零点五；融资租赁合同按租金的万分之零点五；买卖合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技术合同适用万分之三；租赁合同、保管合同、仓储合同、财产保险合同适用千分之一。产权转移书据中，土地使用权出让/转让、房屋等建筑物和构筑物所有权转让、股权转让书据按万分之五；商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权转让书据按万分之三。营业账簿按实收资本（股本）与资本公积合计金额的万分之二点五贴花，其他账簿原按件5元的征收已取消。证券交易按成交金额的千分之一，对出让方单边征收。

### ## 三、计税依据与计算口径

应税合同、产权转移书据的计税依据为凭证所列金额，不包括列明的增值税税款；凭证未列明增值税或价税未分别记载的，以含税金额为计税依据。计税金额按实际结算金额与合同所列金额不一致的处理：若变更所列金额，以变更后金额计税。简要示例：某公司签订一份不含税金额为500万元的建设工程合同，适用税率万分之三，应纳税额=5,000,000×0.03%=1,500元；同年实收资

本由1,000万元增至1,500万元，新增500万元营业账簿按万分之二点五贴花，应纳税额=5,000,000×0.025%=1,250元。

#### ## 四、纳税义务发生时间与申报缴纳

印花税纳税义务发生时间为纳税人书立应税凭证或完成证券交易的当日。印花税按季、按年或者按次计征，实行按季或按年计征的，纳税人应自季度、年度终了之日起十五日内申报缴纳；实行按次计征的，应自纳税义务发生之日起十五日内申报缴纳。证券交易印花税以证券登记结算机构为扣缴义务人，按周解缴。纳税地点：单位向其机构所在地主管税务机关申报，个人向凭证书立地或居住地主管税务机关申报；不动产产权转移书据向不动产所在地申报。现行已全面取消贴花、画销等传统方式，统一通过电子税务局申报缴纳。

#### ## 五、减免税与风险提示

下列凭证免征印花税：应税凭证的副本或者抄本；依法应予免税的农牧业保险合同、政府采购中部分专项凭证等；个人与电子商务经营者订立的电子订单；财产所有人将财产赠与政府、学校、社会福利机构、慈善组织所立的书据等。对小型微利企业、个体工商户等增值税小规模纳税人，多地按“六税两费”减半政策对印花税（不含证券交易印花税）减征50%。风险提示：一是同一凭证载有两个以上税目且金额分别记载的，应分别计税、合并贴花，未分别记载的从高适用税率；二是合同金额为零或未列明金额的，先按件登记、后按实际结算金额计税；三是逾期申报将依《税收征收管理法》加收滞纳金（每日万分之五）并可处罚款，应妥善留存合同等凭证备查。

>

注：本文为学习演示数据，仅供检索问答测试，具体以现行有效法规与主管税务机关口径为准。